



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.675-2025

Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 209 (TCE), reclama don Jaime Paredes Paredes, candidato al cargo de Alcalde por la comuna de Osorno, Región de Los Lagos, en las elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, contra la resolución N°G2326 del Director del Servicio Electoral, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, que rechazó por omisiones graves su cuenta general de ingresos y gastos electorales, desestimó el reembolso y ordenó la devolución de \$1.430.000 al partido político;

2°) Que, la observación N°2 recae sobre un gasto de \$170.000 por servicios de una brigadista, rechazado por no acompañarse boleta de honorarios. La prestadora es menor de edad y su madre, que autorizó el trabajo por declaración jurada notarial de cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, no autorizó la iniciación de actividades, de modo que la boleta no podía emitirse. El gasto está acreditado por otros medios: consta declarado en el Formulario Auxiliar N°101 con la constancia de pagado, se pagó por transferencia electrónica y se acompañaron el contrato, la autorización y las fotografías de los trabajos realizados. Como por este gasto no se solicitó reembolso, no rige la exigencia de boleta del artículo 17, inciso segundo, de la Ley N°19.884; por lo que procede levantar la observación;

3°) Que, en cambio, debe mantenerse la observación N°3, relativa a un gasto de \$775.000 por servicios de otro brigadista. Aquí no hubo impedimento para obtener la boleta, sino negativa del prestador, mayor de edad, que no hizo la iniciación de actividades y luego se desentendió del trámite. El reclamante acompañó antecedentes, pero existe contradicción entre lo declarado, lo que aparece en el contrato de prestación de servicios y lo dicho por el propio reclamante en su reclamación: los Formularios N°88 y N°101 y el contrato consignan \$775.000, mientras que en la reclamación el propio candidato asigna a este brigadista solo \$175.000 (foja 210). Esa inconsistencia impide





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.675-2025

tener por acreditado el gasto en el monto declarado;

4°) Que, deben mantenerse asimismo las observaciones N°5, N°8, N°10, N°11 y N°12, relativas a cuatro gastos del proveedor Patricio Meneses Ojeda por un total de \$2.070.000, que superan las treinta unidades de fomento por proveedor único y no fueron incluidos en el informe de gastos del artículo 44 bis. Ese reparo fue formulado en el oficio de observaciones y el administrador electoral reconoció la omisión. Conforme al artículo 47, inciso 5°, de la Ley N°19.884, la omisión es insubsanable y la exención que se pide no es posible, porque la norma no admite dispensa;

5°) Que, la observación N°9 recae sobre un gasto de \$1.100.000 de la prestadora Claudia Caiguan Teneb. El oficio de observaciones le reprochó la extemporaneidad de la boleta y la falta de informe de actividades, y el administrador electoral acompañó precisamente esos antecedentes. La resolución, sin embargo, la mantuvo por un motivo distinto y nuevo —la omisión del informe del artículo 44 bis—, que, a diferencia del caso anterior, no le fue observado y sobre el cual no pudo alegar ni subsanar. El artículo 49 de la Ley N°19.884 manda formular las observaciones para que sean respondidas, y los artículos 10 y 17, letra f), de la Ley N°19.880 garantizan formular alegaciones antes de la resolución; por lo que, en consecuencia, procede levantarla; y

6°) Que, levantadas las observaciones N°2 y N°9, los gastos que se mantienen rechazados ascienden a \$2.845.000, equivalentes al 45,0% de los \$6.316.000 declarados en el Formulario de Gastos N°88, porcentaje superior al veinte por ciento previsto en el artículo 50 de la misma ley, de modo que subsiste la omisión grave que fundó el rechazo de la cuenta;

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación deducida**, solo en cuanto se levantan las observaciones N°2 y N°9 de la resolución N°G2326, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, y se rechaza en lo demás. En consecuencia, se mantienen el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, la desestimación del reembolso y la devolución de \$1.430.000 al partido político.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.675-2025

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Gabriel Ascencio Mansilla, quien estuvo por acoger también la reclamación respecto de las observaciones N°5, N°8, N°10, N°11 y N°12, y levantarlas. Para el disidente, las boletas objetadas dan cuenta de servicios distintos entre sí, prestados en oportunidades diversas y contratados en forma independiente, de modo que no configuran un solo gasto contratado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.675-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1675-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 04 de septiembre de 2026.



D9C259D3-FF9E-4712-A869-14785FB5D2CE

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.